

Notariusların nəzərinə

Notariat hərəkətlərinin aparılmasına əsas olan sənədlərin qanunauyğunluğunun yoxlanılması, habelə əmlakın idarə edilməsi ilə əlaqədar əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi zamanı risklər nəzərə alınmaqla eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi monitoring iştirakçısı qismində notariusun vəzifələri kimi müəyyən edilmişdir.

Bu sahədə mübadilə olunan sənədlər sırasında xarici ölkənin subyekti barəsində notariat qaydasında rəmiləşdirilən əqdlərin qanunauyğunluğu araşdırıldığı zaman bəzən qanunla müəyyən edilmiş qaydada ləqallaşdırılmamış və ya apostil verilməmiş xarici mənşəli sənədlər əsasında notariat hərəkətinin aparılması hallarına rast gəlinir.

Bu kimi pozuntulara hətta daşınmaz əmlaka sərəncam verilməsi ilə bağlı əməliyyatların aparıldığı zaman yol verilməsi "Notariat haqqında" Qanunla yanaşı, həmçinin "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın ləqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Qanunun tələbləri ilə müəyyən edilmiş eyniləşdirmə tədbirlərinin aparılmadığını göstərir.

İnzibati Xətalər Məcəlləsinin 598-ci madd: monitoring iştirakçıları və monitoringdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən müştərinin, onun nümayəndəsinin və ya benifisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi, verifikasiyası və məlumatın sənədləşdirilməsi ilə bağlı tələblərə riayət olunmamasına görə vəzifəli şəxslər 1500 manatadək cərimə edilir.

Qeyd olunur ki, Avropa Şurası MONEYVAL Komitəsi tərəfindən Azərbaycanın PL/TMM sahəsində qiymətləndirilməsində əsas götürülən meyarlar sırasında nəzarət orqanı tərəfindən bu sahədə həyata keçirilən nəzarət və yoxlama tədbirləridir.

Göstərilənlərə əsasən eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi işində çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədi ilə xarici mənşəli sənədlər əsasında notariat hərəkətlərinin monitoringinin aparılması və nəticələri üzrə müvafiq tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur.

Bununla əlaqədar, əlavə edilmiş cədvələ uyğun olaraq məlumatları dürüst tərtib etməklə üç iş günü müddətində narmin_agayeva@yahoo.com ünvanına təqdim edilməsi tapşırılır.

Məsələnin ciddiliyi nəzərə alınaraq vaxtında və keyfiyyətlə icra edilsin.

Qoşma: 1 v.

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov

Notariat idarəsinin baş məsləhətçisi



Vidadi Mayıl